

0003294-50.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... de envolvimento do réu com o tráfico) evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal, restando patente a prática do tráfico de entorpecentes.

Assim, a versão do réu de que é usuário e comprou grande quantidade de droga para consumo próprio com o dinheiro que recebeu de acordo trabalhista restou isolada nos autos.

Procedente, assim, a pretensão punitiva, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003294-50.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003294-50.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO PIOVAO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI

Vistos.

FERNANDO PIOVAO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de, no dia 02 de julho de 2022, por volta das 00h24min, na Rua Enio Marchesini, 12, nesta cidade e Comarca de Assis, ter em depósito e guardar, para a venda e entrega ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) porções de cocaína com peso total aproximado de 22,35g (vinte e dois gramas e trezentos e cinquenta miligramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Feito instruído.

As partes apresentaram alegações finais.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade restou amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/05), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 24), laudo de constatação (fls. 25/37), laudo definitivo (fls. 58/60), bem como pela prova produzida em Juízo.

Já a autoria é indubitável.

Deveras, a testemunha Victor Luís dos Santos, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Nova Florínea de posse de informações de que Fernando estava na mercancia de droga. Deparam-se com ele em via pública e abordaram. Estava próximo à sua residência e questionaram se havia droga lá e ele informou que sim. Não sabia que tipo de droga. Estaria guardando droga para um tal de Piolho devido a uma dívida de drogas. Franqueou a entrada na residência e na cozinha, dentro de uma panela, havia 23 pedras de crack fracionadas para venda. Deram voz de prisão. Informou que estaria guardando para o Piolho. Não demonstrava estar sob efeito de droga. Não o conhecia, mas já tinha ouvido falar. Abordaram por volta das onze horas ou meia noite. Fizeram a entrevista e ele acabou confessando que teria droga em sua residência. A autorização foi registrada no BOPM. Ele franqueou a entrada e foi descrito no BOPM.

A testemunha Paulo Victor Negrini, policial militar, disse que estava de serviço com o cabo Luís. Tinham denúncias anônimas que envolveram Fernando. Ele estaria guardando entorpecente na sua residência. Estaria envolvido no tráfico de drogas. Deparam-se com ele próximo à sua residência e fizeram a abordagem. Questionaram se teria entorpecente em sua residência e ele acabou dizendo que estava guardando entorpecente. Não sabia que droga que era. Devia droga para o vulgo Piolho e estaria pagando essa dívida e teria que guardar o entorpecente para o Piolho. Localizaram o entorpecente dentro de uma panela elétrica na cozinha. Abriram e mostraram que tinha 23 pedras de crack embaladas separadamente e estavam dentro de uma embalagem. A princípio ele não assumiu que estava morando na residência e isso levou a mais indagações de estar com entorpecentes na residência. Ele disse que não estava traficando, que estava pagando a dívida. No boletim da polícia militar foi constada a autorização para ingressarem na casa. Já conheciam ele de outras ocorrências envolvendo tráfico de droga. Não tinha abordado ele anteriormente.

O réu disse que se encontrava dentro da casa com a mulher e o filho. Por volta de 11:30 horas da noite. Quando saiu da cadeia teve uma recaída e começou a usar droga. Tinha acabado de fumar uma pedra e saiu da casa e os policiais vieram ao seu encontro e o abordaram. Perguntaram se estava vendendo droga, se tinha passagem, fazia quanto tempo que tinha saído da cadeia e o endereço de sua casa. Levaram ele para casa e começaram a procurar droga. Encontraram seu cachimbo e perguntaram se tinha entorpecente na residência. Falou que a única droga que tinha era para seu uso. Trabalha registrado. Foi mandado embora do serviço e pegou o acerto. Para não ficar frequentemente indo ao ponto de droga, comprou uma boa quantidade. Tinha acabado de sair da cadeia e para não ficar correndo risco de ir ao ponto frequentemente pegou uma quantidade que durasse bastante tempo. Os policiais acharam a droga e o levaram por ter passagem e falaram que se não abraçasse a droga iriam levar sua mulher presa e seu filho iria para o Conselho Tutelar. Teve passagem por tráfico. Tinha saído do sistema dia 16 de dezembro de 2021. Ficou três anos preso. Saiu e conseguiu arrumar um serviço registrado. O filho depende dele e tem cinco anos. Estava trabalhando na Caronase Construções. Mexia, como auxiliar de jardineiro, com roçada. Tinha registro em carteira e ganhava R\$ 1.341,00 por mês. Morava na casa da mãe. Usa crack e maconha. Na casa, os policiais encontram o seu cachimbo e não apresentaram e falaram que aquilo poderia ajudá-lo. A droga estava

em cima do armário à vista deles. A droga encontrada foi cocaína. Estava em pedra. A droga estava em um caroço. A droga apresentada não foi mostrada pelos policiais no momento que a encontraram. Levaram ele para a delegacia e falaram que a droga era dele e que pelo fato de ter acabado de sair da cadeia aquilo ia prejudicá-lo. Não viu as porções de cocaína em sua casa. O policial viu o cachimbo, perguntou do que se tratava e entrou na casa. O cachimbo estava perto do poste na caixinha de energia. Não disse que estava guardando a droga para um tal de Piolho. Acabou de sair da cadeia, estava trabalhando registrado e tem um filho de cinco anos que depende dele. Não estava traficando, não estava guardando droga para ninguém. Não conhecia os policiais. Os policiais que fizeram a prisão são os que foram ouvidos hoje. As porções de droga que constam na foto de fls. 36 do processo são as que estavam na casa. Reconhece a assinatura de fls. 31 autorizando a polícia militar a entrar. Falou na delegacia de polícia que estava guardando droga para o Piolho porque se sentiu coagido pelos policiais que falaram que iriam prender sua mulher e seu filho iria para o Conselho Tutelar. O delegado não fez isso, só a PM. Assinou a autorização do boletim de ocorrência na delegacia.

Ora, sabe-se que o depoimento dos policiais possui força probante, mormente quando em consonância com os demais elementos dos autos. Aliás, o réu informou que não conhecia os policiais, não havendo, portanto, qualquer motivo para que eles o incriminassem injustamente.

Neste sentido:

“PROVA – Testemunha – Depoimento de policial militar – Idoneidade do testemunho equivalendo ao de qualquer outra pessoa se prestado de forma segura e coerente e em harmonia com o conjunto probatório – Ocorrência – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.” (Tribunal de Justiça de São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Apelação Criminal nº 1.076.934/3-6 - Araraquara - Rel. Des. Antônio Manssur - 11.7.07 - V.U. - Voto nº 12.968).

“PROVA – Testemunha – Policial militar – Depoimento prestado sob compromisso e penas da lei – Validade – Ocorrência – Atribuição do justo e merecido valor pelo Magistrado – Possibilidade – Recurso improvido.” (Tribunal de Justiça de São Paulo - 11ª Câmara Criminal - Apelação nº 911.221-3/7 - São Vicente - Rel. Des. Antônio Manssur - 31.05.06 - V.U. - Voto nº 10.807).

Ademais, a quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão (23 porções de cocaína e informação de envolvimento do réu com o tráfico) evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal, restando patente a prática do tráfico de entorpecentes.

Assim, a versão do réu de que é usuário e comprou grande quantidade de droga para consumo próprio com o dinheiro que recebeu de acordo trabalhista restou isolada nos autos.

Procedente, assim, a pretensão punitiva, passo ao cálculo da sanção penal.

À luz do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não existem atenuantes e agravantes (não há nos autos demonstração do trânsito em julgado da sentença condenatória do processo n. 1500122/2018).

Não existem causas de diminuição e causas de aumento.

Com efeito, a natureza da droga - cocaína, substância que produz efeitos nefastos no corpo humano - o réu praticou o tráfico de cocaína - e o fato de a Polícia já

ter recebido outras denúncias no sentido de que FERNANDO é traficante de drogas demonstram que o réu faz do tráfico seu meio de vida, de modo que não há falar-se na aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

.

O regime de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, dada a gravidade do delito, hediondo por equiparação constitucional.

Cada dia-multa fica estabelecido em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Diante do exposto e do que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu FERNANDO PIOVAO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

O crime de tráfico de drogas é gravíssimo (a ponto de ser equiparado pela Constituição Federal a delito hediondo). A sociedade precisa ser protegida de maneira mais firme diante de delitos assim. Ademais, o réu, caso solto, pode se evadir, o que dificultaria ou impediria a aplicação da lei penal. Desse modo, em garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal (pena superior a quatro anos), incabíveis a pena alternativa e o direito ao "sursis".

Deixo de cumprir o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o crime em tela é vago.

Saliente-se, por fim, que este julgador não aplica a detração em sentença, por entender ser a Lei 12.736/12 inconstitucional, na medida em que o juiz do processo de conhecimento não é o juiz natural da execução da pena e, por isso, não possui condições para analisar a presença de requisito subjetivo para a progressão. Não bastasse isso, não há, nos autos, nenhuma comprovação da existência de bom comportamento do réu enquanto ficou recolhido na prisão.

Expeça-se certidão de honorários em nome do ilustre advogado nomeado, de acordo com o valor previsto pela tabela do convênio OAB/DPE.

Determino o confisco de bens e valores apreendidos.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o Cartório Eleitoral.

P.R.I.

Assis, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA